

Decreto Supremo Nº 011-2012-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL DECRETO SUPREMO Nº 011-2005-MTC QUE ESTABLECE EL TOPE MÁXIMO PARA LAS ASIGNACIONES DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA LOS SERVICIOS TRONCALIZADO, TELEFONÍA MÓVIL Y SERVICIO DE COMUNICACIONES PERSONALES

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC establece en sus artículos 57 y 58, que el espectro radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones limitadas que forma parte del patrimonio de la Nación, cuya administración, asignación y control corresponden al Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, por Decreto Supremo Nº 011-2005-MTC se fijó en sesenta (60) MHz, el tope a las asignaciones de espectro para los servicios troncalizado, telefonía móvil y comunicaciones personales, como asignación total por concesionario; con la finalidad de cautelar el uso eficiente del espectro radioeléctrico y evitar el acaparamiento de este recurso;

Que, la Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT en su Informe N° ITU-R M.2078 “*Estimación de requisitos de anchura de banda de espectro para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y las IMT-Avanzadas*”, ha determinado los requerimientos de espectro para los años 2010, 2015 y 2020 necesarios para la implementación de los servicios móviles avanzados, entre ellos la banda ancha móvil; y en su Recomendación UIT-R M.1645 ha señalado que para mayores velocidades de transmisión, se requiere de espacios más amplios en los rangos de frecuencia disponibles;

Que, a nivel internacional, en las bandas de 800 MHz, 900 MHz y 1900 MHz, se han desplegado redes con tecnologías en las que predominan las comunicaciones de voz, sin embargo, debido a la evolución tecnológica y las necesidades del mercado, estas bandas también vienen siendo empleadas para prestar comunicaciones de datos con velocidades limitadas que no satisfacen las demandas de mayor capacidad de transmisión de los usuarios intensivos del servicio;

Que, en el Perú, del análisis de las asignaciones de las bandas de 800 MHz y 1900 MHz, se ha determinado que con este recurso los operadores que prestan servicios móviles, podrían atender la demanda actual y su crecimiento natural, adoptando medidas técnicas en las zonas donde se vienen produciendo incrementos de la demanda; sin embargo, requerirían mayor espectro para la evolución de las redes existentes hacia nuevas tecnologías para la prestación de servicios de banda ancha móvil, que requieren de bloques de mayor ancho de banda para proveer altas capacidades de transmisión;

Que, por Decreto Supremo Nº 030-2011-MTC, se ha restringido la participación de los operadores que prestan servicios móviles en el Perú, en el proceso de licitación pública de la banda de 900 MHz; a fin de promover el ingreso de un nuevo operador móvil o en su caso consolidar la competencia;

Que, según el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias aprobado por Resolución Ministerial Nº 187-2005-MTC/03, las bandas 1,7/2,1 también pueden ser utilizadas para la prestación de servicios públicos móviles, siendo que de acuerdo a las tendencias internacionales, éstas vienen siendo utilizadas para el despliegue de servicios móviles con tecnologías avanzadas orientadas principalmente a la transmisión de datos con velocidades mayores a las brindadas en las bandas de 800 MHz, 900 MHz y 1900 MHz;

Que, según los indicadores de servicios públicos móviles, a setiembre de 2011, contábamos con 30 793, 558 líneas móviles en servicio, lo que representaba una densidad de 103 líneas por cada 100 habitantes. Asimismo, se registraron 380,487 conexiones de banda ancha móvil a nivel nacional, con una densidad del 1.27%, sin embargo, países como Colombia cuentan con una densidad de banda ancha móvil del 3.73%, y en países más avanzados como Corea, 91 de cada 100 habitantes cuentan con este servicio;

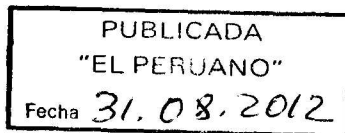
Que, en este contexto, resulta necesario adoptar medidas que promuevan la incorporación de nuevas tecnologías e incentiven el desarrollo de servicios móviles avanzados y al mismo tiempo cautelen el uso eficiente del espectro radioeléctrico, evitando su acaparamiento; para lo cual se requiere modificar el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 011-2005-MTC a fin de establecer (i) que el tope de 60 MHz vigente aplicará para las bandas de 800 MHz, 900 MHz y 1900 MHz, ii) que se fijará un tope específico de 40 MHz por concesionario móvil para la banda de 1,7/2,1 GHz, y, iii) que para asignaciones de espectro en otras bandas que puedan ser utilizadas para prestar servicios móviles, se adoptará una política de topes específica, para lo cual se analizará la interoperabilidad de la banda con las redes desplegadas, el grado de ocupación de las bandas asignadas, la evolución del mercado y la armonización del espectro a nivel internacional, entre otros aspectos;

Que, asimismo, se requiere modificar el artículo 3 del citado Decreto Supremo Nº 011-2005-MTC, con la finalidad de actualizar el marco legal vigente aplicable a la vinculación empresarial a que se refiere dicho artículo;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 015-2012-MTC/03 publicada el 21 de enero de 2012 en el Diario Oficial El Peruano, se dispuso la publicación del Documento de Trabajo "Topes a la Asignación de Espectro Radioeléctrico para prestar servicios públicos móviles", habiéndose evaluado los comentarios recibidos;

De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,





Decreto Supremo

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y el Decreto Supremo N° 013-93-TCC, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación de los artículos 1 y 3 del Decreto Supremo N° 011-2005-MTC

Modifíquese los artículos 1 y 3 del Decreto Supremo N° 011-2005-MTC, en los siguientes términos:

“Artículo 1°.- Fijar los siguientes topes en la asignación de espectro radioeléctrico para los servicios públicos móviles, como asignación total por concesionario:

- Sesenta (60) MHz para las bandas de 800 MHz, 900 MHz y 1900 MHz, considerando las canalizaciones asociadas.
- Cuarenta (40) MHz para la banda 1,7/2,1 GHz considerando las canalizaciones asociadas.

Previamente a la asignación de cualquier otra banda de espectro que pudiera ser utilizada para prestar servicios públicos móviles, el Ministerio adoptará una política de topes específica; para lo cual evaluará el desenvolvimiento del mercado de las telecomunicaciones, en particular el de los servicios públicos móviles, la interoperabilidad de cada banda con las redes desplegadas por los operadores móviles, el grado de ocupación de las bandas de frecuencias asignadas para los servicios móviles, así como los avances en la armonización del espectro radioeléctrico a nivel internacional, entre otros aspectos.”

“Artículo 3°.- Las restricciones establecidas en los artículos 1 y 2 del presente decreto, comprenden también a las empresas vinculadas directa o indirectamente a alguna de las empresas concesionarias; siendo, aplicable para tales efectos las normas especiales sobre vinculación y grupos económicos aprobadas mediante Resolución SBS N° 445-2000 y Resolución CONASEV N° 090-2005-EF/94.10 y sus modificatorias.”

Artículo 2.- Vigencia

El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.





Artículo 3.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de agosto del año dos mil doce.



OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones